

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6451/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นาง นัสนีร์ จันทรโສະ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.วิเทศพจนานุกรม พ.ศ.2498 มาตรา 22, มาตรา 23, มาตรา 26

การที่จำเลยมีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วนำเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวมาปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นและใช้ส่งสัญญาณเสียงไปยังบุคคลภายนอก ก่อให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม แม้จะฟังได้ว่าจำเลยมีเหตุจำเป็นต้องอุปการะครอบครัวก็ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะรอกการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวิเทศพจนานุกรมพ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 และ 26 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 วรรคกลาง ทั้งหมดเพื่อใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข ยกเว้นโทษและค่าปรับของกลางให้คืนเจ้าของและนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2929/2541 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498 มาตรา 22, 23 และ 26 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานมีโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการรบกวนต่อการวิทยุคมนาคมจำคุก 6 เดือน รวม 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ริบของกลางทั้งหมดเพื่อใช้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข ส่วนโต๊ะและเก้าอี้ของกลางให้คืนเจ้าของ นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2929/2542 (ที่ถูกต้อง 2929/2541) ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคำพิพากษาชั้นนี้ว่ามีเหตุสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยตามที่จำเลยฎีกาหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยมีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วนำเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวมาปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นและใช้ส่งสัญญาณเสียงไปยังบุคคลภายนอก ก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม แม้จะฟังได้ตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีความจำเป็นต้องอุปการะบิดามารดาและบุตร ผู้เยาว์ก็ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะรอกการลงโทษให้จำเลยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษให้นั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กำพล ภู่อุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>